

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2428/2534

ธนาคาร อาคาร สงเคราะห์
นาย วิชา ญ สกลรักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 856, มาตรา 858, มาตรา 859

สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเป็นข้อตกลงของกลุ่มสัญญาที่จะให้ มีสัญญาบัญชีเดินสะพัดคือการเบิกเงินเกินบัญชีในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของลูกค้าหนึ่งในธนาคารขึ้นอีกชั้นหนึ่ง เมื่อมีการ ปฏิบัติตามสัญญาบัญชีเดินสะพัดกันแล้ว การชำระหนี้ย่อมจะต้อง ปฏิบัติ ตามวิธีการของสัญญาบัญชีเดินสะพัดคือให้กระทำเมื่อมีการ หัก ทอนบัญชีกัน และเรียกร้องให้ชำระเงินคงเหลือแล้วนั้น ฉะนั้น เมื่อ ครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีแล้ว หากกลุ่มสัญญายังคงให้บัญชีเดินสะพัดเดินอยู่ต่อไปก็เห็นได้ว่า กลุ่มสัญญา ยังไม่ถือว่ามีการผิดนัดจนกว่าจะได้มีการหักทอนบัญชีและเรียกร้องให้ชำระเงินคงเหลือนั้นแล้ว แต่ถ้าหากบัญชีเดินสะพัด ไม่ เดิน ต่อไปแสดงว่ากลุ่มสัญญาให้ถือว่าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี เป็น อัน สิ้นสุด ลง ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญา หลังจากกำหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี สิ้นสุดลงแล้ว ไม่ปรากฏรายการเดินสะพัดในบัญชีอันจะเป็น หลักฐาน แสดง ว่าโจทก์ได้ยอมให้จำเลยลูกค้าเบิกเงินเกินบัญชี ต่อไป อีก แสดง ว่ากลุ่มสัญญาให้ถือว่าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี เป็น อัน สิ้นสุด ลง ตาม กำหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญาแล้ว เงินฝากประจำที่จำเลยและ ข. นำมาเป็นประกันการกู้เบิกเงินเกินบัญชีของจำเลย มีข้อตกลงกับโจทก์ว่า หากจำเลยผิดสัญญายินยอมให้โจทก์หักเงินในบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีของจำเลยได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่น

นี้เมื่อสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีสิ้นสุดลงแล้ว จำเลยไม่ชำระ หันยอมเป็นการ ผิดนัด ผิดสัญญา โจทก์ชอบที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากประจำ ของจำเลยและ ช. ชำระหนี้แก่โจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำสัญญาบัญชีเดินสะพัดบัญชีกระแสรายวันกับโจทก์ ต่อ มาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2523 จำเลยทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์จำนวน 700,000 บาท ยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 13 ต่อปี ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ โจทก์จะต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ย จำเลยยอมให้โจทก์เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่ กำหนดไว้ในสัญญาได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการกู้ เบิกเงินเกินบัญชีดังกล่าว จำเลยและนางชอลดา ศรีสนั่นนำเงินในบัญชีเงินฝาก ประจำเลขที่ 5914 และ 3973 ที่ฝากไว้กับโจทก์จำนวน 580,000 บาท และ 120,000 บาท ตามลำดับ มามอบให้โจทก์ยึดถือไว้เพื่อประกันการชำระหนี้ของ จำเลย โดยตกลงว่าหากจำเลยผิดสัญญายินยอมให้โจทก์หักเงินในบัญชีเงินฝากดัง กล่าวชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีของจำเลยได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จำเลย ได้เบิกเงินเกินบัญชีโดยออกเช็คสั่งจ่ายเงินตลอดมา แต่จำเลยมิได้ชำระดอกเบี้ยให้ แก่โจทก์ตามสัญญาและมีหนี้ค้างชำระ โจทก์จึงได้หักเงินในบัญชีเงินฝากประจำดัง กล่าวชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีเรื่อยมาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2527 และวันที่ 26 มกราคม 2527 โจทก์ได้หักเงินฝากประจำดังกล่าวจำนวน 66,825 บาท และ 131,777.88 บาทชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีของจำเลย แต่ไม่พอชำระหนี้ คงมีหนี้ค้าง ชำระอยู่อีกเมื่อคิดถึงวันฟ้องจำเลยเป็นหนี้โจทก์ 42,034.73 บาทดอกเบี้ย 7,980.79 บาท รวมเป็นเงิน 50,015.52 บาท ขอให้บังคับจำเลยใช้เงินจำนวน 50,015.52 บาท

พร้อมดอกเบี้ยยอัตราร้อยละ 17.5ต่อปี ในต้นเงิน 42,034.73 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 50,015.50 บาทพร้อมดอกเบี้ยยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ของเงินจำนวน 42,034.73 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าจำเลยเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.10เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2523 จำเลยทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ และตกลงจะชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีภายในกำหนด 1 ปีตามเอกสารหมาย จ.4 ในการทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีดังกล่าวจำเลยได้นำบัญชีเงินฝากประจำเลขที่ 5914 ของจำเลย และเลขที่ 3973ของนางชอลดาศรีสนั่น ตามเอกสารหมาย จ.8 จ.9 มาค้ำประกันไว้โดยจำเลยและนางชอลดาทำหนังสือมอบอำนาจให้โจทก์ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวชำระหนี้โจทก์ได้ในกรณีที่จำเลยผิดนัดตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีปรากฏตามเอกสารหมาย จ.6 จ.7 หลังจากนั้นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของจำเลยได้เดินสะพัดเรื่อยมาจนถึงวันที่30 ธันวาคม 2524 อันเป็นวันครบกำหนดเวลาของสัญญากู้เงินเกินเกินบัญชี ปรากฏยอดหนี้เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2524 เป็นเงิน961,369.82 บาท ตามเอกสารหมาย จ.10 หลังจากนั้นคงมีแต่โจทก์โอนเงินดอกเบี้ยยจากบัญชีเงินฝากประจำของจำเลย

เลขที่ 5914 มาเข้าบัญชี ต่อจากนั้นก็เป็นการโอนเงินดอกเบี้ยและเงินฝากประจำจากบัญชีเงินฝากประจำของจำเลย และของนางชอลดาเข้าบัญชีเพื่อชำระหนี้มีปัญหว่าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมายเลข 5 สิ้นสุดลงตั้งแต่เมื่อใด พิจารณาดูแล้ว ตามปกติการผิดนัดย่อมเกิดขึ้นทันทีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลาในสัญญา แต่กรณีสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเป็นข้อตกลงของกลุ่มสัญญาที่จะให้มีสัญญาบัญชีเดินสะพัดคือการเบิกเงินเกินบัญชีในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของลูกหนี้ในธนาคารขึ้นอีกชั้นหนึ่ง เมื่อมีการปฏิบัติตามสัญญาบัญชีเดินสะพัดกันแล้ว การชำระหนี้ย่อมจะต้องปฏิบัติตามวิธีการของสัญญาบัญชีเดินสะพัด คือให้กระทำเมื่อมีการหักถอนบัญชีกันและเรียกร้องให้ชำระเงินคงเหลือแล้วนั้น ฉะนั้นเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีแล้ว หากกลุ่มสัญญายังคงให้บัญชีเดินสะพัดเดินอยู่ต่อไป ก็เห็นได้ว่ากลุ่มสัญญายังไม่ถือว่ามีการผิดนัดจนกว่าจะได้มีการหักถอนบัญชีและเรียกร้องให้ชำระเงินคงเหลือนั้นแล้วแต่ถ้าหากบัญชีเดินสะพัดไม่เดินต่อไป แสดงว่ากลุ่มสัญญาให้ถือว่าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเป็นอันสิ้นสุดลงตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญา คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หลังจากกำหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญาสิ้นสุดลงแล้ว คือตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2524 ไม่ปรากฏรายการเดินสะพัดในบัญชีอันจะเป็นหลักฐานแสดงว่าโจทก์ได้ยอมให้จำเลยลูกค้าเบิกเงินเกินบัญชีต่อไปอีก มีแต่ยอดเงินนำเข้าบัญชีแต่ยอดเงินดังกล่าวเป็นการโอนเงินดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากประจำของจำเลย พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่ากลุ่มสัญญาให้ถือว่าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเป็นอันสิ้นสุดลงตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญาตามเอกสารหมายเลข 5 แล้ว ตามคำฟ้องและทางนำสืบของโจทก์ปรากฏว่า เงินฝากประจำที่จำเลยและนางชอลดานำมาเป็นประกันนั้นมีข้อตกลงกับโจทก์ว่าหากจำเลยผิดสัญญายินยอมให้โจทก์หักเงินในบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีของจำเลยได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีสิ้นสุดลงดังกล่าวแล้ว จำเลยต้องชำระหนี้ให้แก่โจทก์ เมื่อไม่ชำระยอมเป็นการผิดนัดผิดสัญญา โจทก์จึงชอบที่จะ

ปฏิบัติตามข้อตกลงโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากประจำของจำเลยและนางชอลดา
ชำระหนี้แก่โจทก์ ซึ่งปรากฏตามบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของจำเลยเอกสารหมายเลข
จ.10 ว่า หลังจากสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีสิ้นสุดลงแล้วแปดวันคือในวันที่ 7
มกราคม 2525 โจทก์ได้นำเงินดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากประจำของจำเลยเลขที่
5914 จำนวน 5,634.24 บาท มาหักใช้หนี้โจทก์ อันเป็นการแสดงเจตนาใช้สิทธิตาม
ที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อระงับหนี้ที่มีอยู่แล้ว โจทก์น่าจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากประจำ
ของจำเลยและนางชอลดาที่เหลืออยู่ชำระหนี้แก่โจทก์ทั้งหมดข้อเท็จจริงฟังได้ว่าใน
วันที่ 25 ธันวาคม 2524 บัญชีเงินฝากประจำของจำเลยตามเอกสารหมายเลขจ.8 มี
ยอดคงเหลือ 841,236.44 บาท และบัญชีเงินฝากของนางชอลดาในวันที่ 30
ธันวาคม 2524 ตามเอกสารหมายเลขจ.5 ยอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 120,000 บาท
เมื่อรวมเงินทั้งสองยอดดังกล่าวแล้วจะมีจำนวนเพียงพอชำระหนี้ให้แก่โจทก์ในวันที่
สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีสิ้นสุดลง จำเลยจึงไม่เป็นหนี้โจทก์และไม่ต้องรับผิดชอบ
เงินตามฟ้องให้แก่โจทก์

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ